Tarih & Sayı: 14/07/2021_169

Yasal Mevzuat ***: Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 529)***

Resmi Gazete Tarih & Sayı ***: 14 Haziran 2021 Tarihli Resmi Gazete'de Yayınlanan Vergi Usul Kanunu 529 Sıra Nolu Genel Tebliğ Uyarınca Öngörülen Düzenlemeler Yürürlüğe Girdi.***

31540 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 529 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca 1 Ağustos 2021 tarihi itibariyle Kurumlar Vergisi mükellefleri ile tebliğde belirtilen diğer kişilere, tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin gerçek faydalanıcı bilgisini bildirme zorunluluğu getirilmiştir.

Söz konusu tebliğ uyarınca; gerçek kullanıcı bilgisi verme yükümlülüğü getirilen Kurumlar Vergisi Mükellefleri dâhil bütün mükellefler ile diğer kişilerin, ilk bildirimlerini en geç 31 Ağustos 2021 günü sonuna kadar gerçek faydalanıcı bilgilerini elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığı'na bildirmeleri gereklidir.

- **Tebliğ kapsamında bildirim yükümlülüğü getirilen kişiler;**

1/8/2021 tarihi itibarıyla faal olan (tasfiye işlemi devam edenler dâhil);

Kurumlar vergisi mükellefleri,

- Kollektif şirketlerde şirketi temsile yetkili kimse veya ortak, eshamsız komandit şirketlerde komandite ortaklardan biri ve adi ortaklıklar adına en yüksek ortaklık payına sahip kişi, Türkiye'de yönetim merkezi olan veya Türkiye'de mukim yöneticisi olan yabancı ülkede kurulmuş trust ve benzeri teşekküllerin yöneticileri, mütevellileri veya temsilcileri,

- Ayrıca; Tedbirler Yönetmeliğinde 11/10/2006 tarihli ve 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun uygulanmasında yükümlü sayılan;

✓ Bankalar,

✓ Bankalar dışında banka kartı veya kredi kartı düzenleme yetkisini haiz kuruluşlar,

✓ Kambiyo mevzuatında belirtilen yetkili müesseseler,

✓ Finansman ve faktoring şirketleri,

✓ Sermaye piyasası aracı kurumları ve portföy yönetim şirketleri,

✓ Ödeme kuruluşları ile elektronik para kuruluşları,

✓ Yatırım ortaklıkları,

✓ Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri ile sigorta ve reasürans brokerleri,

✓ Finansal kiralama şirketleri,

✓ Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde takas ve saklama hizmeti veren kuruluşlar,

✓ Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasına ilişkin saklama hizmeti ile sınırlı olmak üzere Borsa

BORADEN BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.

Maltepe Mah. Yedikule Çırpıcı Yolu Sok. Avrupa Kale Ofis 9.Blok No: 2 Kat: 2/5 Cevizlibağ – Zeytinburnu / İSTANBUL
T:+90 (212) 482 03 01 - F:+90 (212) 483 29 22 www.boraden.com.tr - info@boraden.com.tr

İstanbul Anonim Şirketi,

- ✓ Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi ile kargo şirketleri,
- ✓ Varlık yönetim şirketleri,
- ✓ Kıymetli maden, taş veya mücevher alım satımı yapanlar ile bu işlemlere aracılık edenler,
- ✓ Cumhuriyet altın sikkeleri ile Cumhuriyet ziynet altınlarını basma faaliyeti ile sınırlı olmak üzere Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü,
- ✓ Kıymetli madenler aracı kuruluşları,
- ✓ Ticaret amacıyla taşınmaz alım satımıyla uğraşanlar ile bu işlemlere aracılık edenler,
- ✓ İş makineleri dâhil her türlü deniz, hava ve kara nakil vasıtalarının alım satımı ile uğraşanlar ile bu işlemlere aracılık edenler,
- ✓ Tarihi eser, antika ve sanat eseri alım satımı ile uğraşanlar veya bunların müzayedeciliğini yapanlar,
- ✓ Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, Türkiye Jokey Kulübü ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı dâhil talih ve bahis oyunları alanında faaliyet gösterenler,
- ✓ Spor kulüpleri,
- ✓ Noterler,
- ✓ Savunma hakkı bakımından diğer kanun hükümlerine aykırı olmamak ve 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 35 inci maddesinin birinci fıkrası ile alternatif uyuşmazlık çözüm yolları kapsamında ifa edilen mesleki çalışmalar nedeniyle edinilen bilgiler hariç olmak üzere; taşınmaz alım satımı, sınırlı ayni hak kurulması ve kaldırılması, şirket, vakıf ve dernek kurulması, birleştirilmesi ile bunların idaresi, devredilmesi ve tasfiyesi işlerine ilişkin finansal işlemlerin gerçekleştirilmesi, banka, menkul kıymet ve her türlü hesaplar ile bu hesaplarda yer alan varlıkların idaresi işleriyle sınırlı olmak üzere serbest avukatlar,
- ✓ Bir işverene bağlı olmaksızın çalışan serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirler,
- ✓ Finansal piyasalarda denetim yapmakla yetkili bağımsız denetim kuruluşları,
- ✓ Kripto varlık hizmet sağlayıcılar,
- ✓ Tasarruf finansman şirketleri

ile bunların şube, acente, temsilci ve ticari vekilleri ile benzeri bağlı birimleri Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından talep edildiğinde müşterileri tarafından gerçekleştirilen işlemlerin gerçek faydalanıcı bilgisini Başkanlığa bildirmek zorundadır.

- Merkezi yurtdışında bulunan yükümlünün şube, acente, temsilci ve ticari vekilleri ile benzeri bağlı

BORADEN BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.

Maltepe Mah. Yedikule Çırpıcı Yolu Sok. Avrupa Kale Ofis 9.Blok No: 2 Kat: 2/5 Cevizlibağ – Zeytinburnu / İSTANBUL
T:+90 (212) 482 03 01 - F:+90 (212) 483 29 22 www.boraden.com.tr - info@boraden.com.tr

birimleri Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından talep edildiğinde müşterileri tarafından gerçekleştirilen işlemlerin gerçek faydalanıcı bilgisini Başkanlığa bildirmek zorundadır.

➢ **Bildirim Dönemi ve Verilme Zamanı**

Bildirim dönemi ve verilme zamanına ilişkin olarak tebliğin ilgili düzenlemeleri uyarınca;

- İlk bildirim en geç 31 Ağustos 2021 tarihine kadar yapılmalıdır.
- Bildirim yapma yükümlülüğü getirilen kurumlar vergisi mükellefleri, gerçek faydalanıcı bilgisini geçici vergi beyannameleri ve yıllık kurumlar vergisi beyannamesi ekinde bildirmek zorundadır.
- Kurumlar vergisi mükellefleri dışında kalan diğer mükellefler ile diğer kişiler gerçek faydalanıcı bilgisini her yılın Ağustos ayı sonuna kadar Gelir İdaresi Başkanlığına bir form ile elektronik ortamda bildirmek zorundadır.
- İlgili düzenlemelerin yer verildiği tebliğ 6. Maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında belirtilenlerin yeni mükellefiyet tesis ettirmesi veya daha önce bildirime ekledikleri bilgilerde değişiklik olması halinde, yeni mükellefiyet tesisini veya bilgi değişikliğini, bunların gerçekleştiği tarihi takip eden bir ay içerisinde bildirmeleri gerekmektedir.

Düzenlemelerine yer verilmiştir.

➢ **Bildirimin Şekli**

Tebliğ kapsamında yapılacak bildirime ilişkin olarak bildirim şekli hususunda; gerçek faydalanıcıya ilişkin bildirim formunun mükellef tarafından elektronik ortamda bizzat gönderilebileceği gibi ilgili dönemde aracılılık ve sorumluluk sözleşmesi bulunan serbest muhasebeci mali müşavir veya gelir ve kurumlar vergisi beyannamesi tasdik sözleşmesi (tam tasdik sözleşmesi) bulunan yeminli mali müşavirler aracılığıyla da gönderilebileceği belirtilmiştir.

- Kurumlar Vergisi Mükellefleri Tarafından Yapılacak Bildirimlerde

Kurumlar Vergisi mükellefleri yıllık ve geçici vergi beyannamelerinin ekinde bildirim yapacaktır.

- Kurumlar Vergisi Mükellefleri Haricindeki Diğer Kişiler Tarafından Yapılacak Bildirimlerde

Söz konusu kişiler bakımından İnternet Vergi Dairesinde yer alan açıklamalara uygun şekilde elektronik ortamda internet vergi dairesi üzerinden gerçek faydalanıcıya ilişkin bilgi formunun doldurulması yoluyla bildirim yapılacaktır.

Bildirim kapsamında; bildirim formu ile bildirim yükümlülüğü getirilenler gerçek faydalanıcıya ilişkin bildirim formu ile gerçek faydalanıcıların adı, soyadı, vatandaşlıkları, kimlik numaraları, varsa telefon, elektronik posta ve faks bilgileri ile adres bilgileri ile gerçek faydalanıcılığın sebebini bildirmeleri gerekmektedir.

Kâğıt ortamında (elden veya posta yoluyla) bildirim formu kabul edilmemektedir. Elektronik ortam dışında gönderilen bildirim verilmemiş sayılacaktır. Bildirim formunun elektronik ortamda verilmiş sayılabilmesi için sistem üzerinden onaylama işleminin yapılması gereklidir. Onaylama işlemi en geç bildirimin verilmesi gereken sürenin son günü saat 23.59'a kadar tamamlanmış olmalıdır.

BORADEN BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.

Maltepe Mah. Yedikule Çırpıcı Yolu Sok. Avrupa Kale Ofis 9.Blok No: 2 Kat: 2/5 Cevizlibağ – Zeytinburnu / İSTANBUL
T:+90 (212) 482 03 01 - F:+90 (212) 483 29 22 www.boraden.com.tr - info@boraden.com.tr

- **Bildirimde Bulunulmaması Halinde:**

Bildirilmesi gereken bilgileri bildirmeyen, eksik veya yanıltıcı bildirimde bulunan mükellefler hakkında VUK ilgili ceza hükümleri uygulanacaktır.

- **Bildirimin Eksik veya Hatalı Yapılması Halinde:**

Tebliğ kapsamında bildirimin yapılmasının ardından bildirimin hatalı veya eksik olduğunun anlaşılması durumunda bildirimin yeniden verilerek yapılması gereklidir.

Söz konusu tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

529 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Tebliği

**Bu sirkülerde yer alan açıklamalar yalnızca genel bilgiler içermekte olup bu belge içeriğinden kaynaklanan ya da içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı tarafımıza herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.*

BORADEN BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.

Maltepe Mah. Yedikule Çırpıcı Yolu Sok. Avrupa Kale Ofis 9.Blok No: 2 Kat: 2/5 Cevizlibağ – Zeytinburnu / İSTANBUL
T:+90 (212) 482 03 01 - F:+90 (212) 483 29 22 www.boraden.com.tr - info@boraden.com.tr